

1500182-36.2021.8.26.0628

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... que é conhecido pela prática de tráfico de drogas, a fim de coibir práticas criminosas desta natureza. Descreveu que se tratava de uma viela e presenciaram quando o acusado (egresso por prática de tráfico de drogas), carregando uma sacolinha plástica em suas mãos, recebeu dinheiro de cliente e entregou algo semelhante a entorpecente para a pessoa. Aduziu terem efetuado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500182-36.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-36.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019556/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

15808974 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 101/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2019556

- 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO CARVALHO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, ofereceu denúncia contra ALESSANDRO CARVALHO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente na inicial, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante

que, no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 13:30 horas, na Rua Manoel Otaviano Diniz Junqueira Filho, altura do nº 469, Parque Pinheiros, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, ALESSANDRO CARVALHO DOS SANTOS, qualificado às fls. 05, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 196,6g (cento e noventa e seis gramas e seis decigramas) de Cocaína, acondicionada em 423 (quatrocentos e vinte e três) invólucros plásticos, 23,7g (vinte e três gramas e sete decigramas) de Cannabis Sativa L, mais conhecida como Maconha, acondicionada em 11 (onze) invólucros plásticos e 3,3g (três gramas e três decigramas) de Cocaína, na forma de Crack, acondicionada em 20 (vinte) invólucros plásticos, (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 13/15), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva (fls. 548/52).

O réu foi regularmente notificado (fl. 112) e apresentou defesa prévia (fls. 120).

Recebida a denúncia em 28 de outubro de 2021 (fl. 122/124), foi designada audiência uma. Todavia, diante da informação de que o réu se encontrava com suspeita de tuberculose, houve novo agendamento para esta data, oportunidade em que colhidos os depoimentos das testemunhas.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, manifestando-se oralmente, pediu a condenação do réu nos termos da petição inicial, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência do pedido condenatório, ante a falta de provas consistentes da materialidade. Subsidiariamente, pleiteou que, se mantida a figura do tráfico, seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e examinado, DECIDO.

Ausentes preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito. A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02); B.O. (fls. 07/09); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12); Imagens (fl. 19); Relatório Final (fls. 71/72); Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 13/14); Laudo de constatação de objeto de fls. 97/106 (em que periciado um caderno apreendido e com anotações típicas de organização do tráfico) e de fl. 109 (referente a aparelho celular apreendido); Laudos de Exame Químico Toxicológico (fls. 153/155); interrogatório e declarações prestados em sede policial em cotejo com a prova oral colhida em Juízo.

Com efeito, o policial Raonne Rodrigues Ferreira - policial civil - ouvido em sede policial (fl. 3) e em juízo, disse que ele e seu colega de trabalho se dirigiram até o local dos fatos, que é conhecido pela prática de tráfico de drogas, a fim de coibir práticas criminosas desta natureza. Descreveu que se tratava de uma viela e presenciaram quando o acusado (egresso por prática de tráfico de drogas), carregando uma sacolinha plástica em suas mãos, recebeu dinheiro de cliente e entregou algo semelhante a entorpecente para a pessoa. Aduziu terem efetuado a abordagem naquele momento, certo que o cliente conseguiu fugir. Disse que revistaram Alessandro e encontraram na posse dele um aparelho celular, uma sacolinha contendo cerca de 10 (dez) eppendorf's - que aparentavam ser cocaína - e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro trocado. Salientou que Alessandro admitiu a traficância e justificou a conduta em razão de estar desempregado, com sua esposa grávida e prestes a "dar luz". Contou que, em conversa informal, o acusado apontou outro local no qual escondia mais drogas, a saber, atrás de um vaso de plantas próximo, onde foi encontrado o restante dos entorpecentes e um caderno com anotações alusivas ao tráfico de drogas. Anotou que se fez necessário o uso de algema (Súmula 11), tendo em vista a preservação da integridade do réu e da equipe de policiais, além do receio de fuga. Afirmou que encaminharam Alessandro à Delegacia.

No mesmo sentido forma as alegações de José Roberto Pires Barbosa, prestadas em solo policial (fl. 4).

Na seara inquisitiva o acusado manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 5).

Em juízo, confessou o crime. Informou que estava traficando drogas.

No que concerne ao depoimento dos policiais, vale observar que ambos descreveram a ocorrência com segurança e de forma harmônica, expondo os acontecimentos com riqueza de detalhes e uniformidade em relação ao que disseram em sede policial, decorrendo disso a credibilidade de seus depoimentos.

Outrossim, eventual crítica levantada em relação à palavra dos policiais, sem qualquer indício ou circunstância que retire a fé pública de que são detentores, não merece acolhida.

Vale destacar que em poder do acusado foi apreendida quantidade vultosa de drogas de nocividade sabidamente acentuada -196,6g de Cocaína, acondicionada em 423 invólucros plásticos, 23,7g de substância contendo Tetrahydrocannabinol (THC), componente da Maconha, acondicionada em 11 (onze) invólucros plásticos e 3,3g de Cocaína, na forma de Crack, acondicionada em 20 invólucros plásticos, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12, Auto de Constatação Preliminar de fls. 13/15 e Laudos de Exame Químico Toxicológico (fls. 153/155).

Ressalte-se, a título de esclarecimento, que para a configuração do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é desnecessária a visualização da compra e venda da droga, pois se trata de crime de ação múltipla, bastando a ocorrência de fatos consistentes em um ou mais verbos do tipo penal para justificar a condenação.

No tocante à destinação das substâncias apreendidas, evidente que se destinavam ao tráfico. Do flagrante da venda nota-se que a quantidade e natureza de entorpecentes não guardam compatibilidade com o mero uso pessoal.

Cabe observar ainda a forma como o entorpecente estava acondicionado (pequenas frações embaladas separadamente além de eppendorf's) indicando que se prestavam ao comércio espúrio.

Como se não bastasse, no mesmo contexto fático houve a apreensão de um caderno com anotações que remontam claramente à atividade de traficância (fls. 97/106).

Neste cenário, evidente não ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Além disso, o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não o protege da acusação de tráfico de drogas, até porque, é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como da autoria imputada ao Réu, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é medida que se impõe.

Frise-se que o réu era imputável à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, para a fixação da pena-base, nos termos do artigo 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser considerada a natureza da droga, bem como sua quantidade. Observando tais critérios, verifico que foi apreendida grande quantidade – aproximadamente 643 gramas de substâncias entre crack, cocaína e maconha. Por outro lado, o réu não ostenta Maus antecedentes, e no tocante às demais circunstâncias judiciais inexistem, nos autos, elementos que permitam aferi-

las. Diante disso, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Portanto, retorno a pena ao mínimo legal.

Também não diviso a presença de causas de aumento e de diminuição.

Cumpre esclarecer que na espécie não há espaço para a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o acusado está sendo denunciado por tráfico (processo 1500110/2018), a indicar que se dedica à atividade criminosa e não se intimidou e persistir no mesmo caminho depois que lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 33/34 e 35).

Assim fixo a pena definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

À míngua de elementos que demonstrem as condições econômicas do Réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Para fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, observa-se a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. No mais, nos termos do informativo de jurisprudência n. 819 do STF, entendo que a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga também representa fator para fixação de regime mais gravoso. Nesse contexto, considero que a diversidade de entorpecentes, e a presença de droga de alto potencial lesivo (em especial o crack), ultrapassam da traficância comumente verificada.

Destaco o posicionamento da E. 4ª Câmara de Direito Criminal para caso semelhante:

“A dosimetria penal aplicada não comporta reparos, até porque fixadas nos patamares mais benéficos aos réus, com a base no mínimo legal e a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no grau máximo de 2/3 (dois terços), conduzindo as penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Nesta quadratura, não padece a reprimenda pecuniária de inconstitucionalidade. O legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006 optou pela consagração de um regime especialmente severo em relação ao narcotráfico, balizando Tratados Internacionais de que o país é signatário. O espúrio comércio e a disseminação do uso das drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da saúde de seus usuários e movimenta, em regra, vultosas quantias em dinheiro. Em muitos casos promove o sustento de grandes organizações criminosas. Portanto, nada mais justo que os condenados pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de drogas a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e bastante rigorosa”

(Apelação n. 326-93.2016.8.26.0617, Rel. Des. Euvaldo Chaib, d. j. 24.04.2018).

Portanto, o regime inicial deverá ser o fechado.

Malgrado se reconheça a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, no caso em tela há impeditivo para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente no quantum da reprimenda (art. 44 do CP).

Pelos mesmos motivos, não há espaço para a suspensão da pena (art. 77 do CP).

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 CONDENAR o Réu ALESSANDRO CARVALHO DOS SANTOS, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, cumulada com pagamento de e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso.

Proceda-se em relação à droga apreendida nos termos do art. 72 da Lei 11.343/06, se o caso.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, especialmente, por ter reiterado a prática delitiva mesmo depois de lhe ter sido concedida a liberdade provisória em outro processo.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeça-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Fixo os honorários dos patronos nomeados, nos termos do convênio celebrado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no valor máximo previsto na respectiva tabela.

Expeça-se certidão.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Taboão da Serra, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA